

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4745/2536

พนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์จีเอฟ จำกัด
ายสมชาติ โต๊ะเถื่อน

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.พ.พ. มาตรา 800, มาตรา 801

ตามหนังสือมอบอำนาจไม่ปรากฏว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทผู้
ร้องมอบอำนาจให้ ช.ผู้รับมอบอำนาจยื่นคำร้องหรือดำเนินคดีในชั้นศาลเพื่อขอ
รณนัตของกลางคืน ช.จึงไม่มีอำนาจมายื่นคำร้องหรือดำเนินคดีนี้

ตามหนังสือมอบอำนาจไม่ปรากฏว่ากรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทผู้
ร้องมอบอำนาจให้ ช.ผู้รับมอบอำนาจยื่นคำร้องหรือดำเนินคดีในชั้นศาลเพื่อขอ
รณนัตของกลางคืน ช.จึงไม่มีอำนาจมายื่นคำร้องหรือดำเนินคดีนี้

(ปราโมทย์ บุนนาค-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิต)

ศาลจังหวัดปทุมธานี - นายวรพล ชวรุ่ง

ศาลอุทธรณ์ - นายสวรรณ ศักดารักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ